



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los Señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal conforme lo dispuesto en el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"PEREYRA RODOLFO RAMON Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000346/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la accionada a fs. 91, contra la resolución de fs. 86/90 vta. que, en lo que aquí interesa, desestima la pretensión deducida respecto al Decreto 2769/93 y la resolución 1459/93, hace lugar parcialmente a la demanda entablada y condena al Estado Nacional - Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los Decretos 1104/05, 1095/06; 871/07 y 1053/08, hasta la fecha de entrada en vigencia del Dec. 1305/12 en los haberes mensuales de retiro de la parte actora conforme las pautas vertidas y por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la



Nación en la causa "Zanotti", con más los intereses a tasa pasiva. Impone las costas en un 10% a cargo de la parte actora y en un 90% a cargo de la parte demandada. Establece las bases para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 92 vta., expresa agravios la demandada a fs. 95/104, y quedan los autos en estado de resolver a fs. 104 vta.

II- Que, el representante del Estado Nacional solicita que se declare abstracta la cuestión atento el dictado del decreto 1305/12 y considera agraviante que se ordenara la incorporación en los haberes de los accionantes de las asignaciones dispuestas por los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09.

Alega que los suplementos reclamados son particulares, que solo los percibe el personal que reúna condiciones excluyentes y que lo resuelto constituye un supuesto de enriquecimiento sin causa a costa del Estado.

Invoca la ley 19101, afirma que el Poder Legislativo ha delegado en el Ejecutivo la facultad de crear otros suplementos particulares, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y analiza cada uno de los suplementos en cuestión.

Seguidamente, bajo el rubro "costas judiciales" solicita su imposición a la actora. Hace reserva del caso federal.

Que los actores, personal en actividad del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción e interponen demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa a fin de que se incluyan en sus haberes mensuales, con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos y aumentos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

previstos en el decreto 2769/93, Resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa y decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, con más los retroactivos e intereses que correspondan.

El *a-quo* hizo lugar parcialmente a lo peticionado y contra dicha decisión se alza la apelante.

III- a) Que, corresponde abordar en primer término el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la cuestión referida a los aumentos instituidos por decretos dictados a partir del año 2005 ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05,



751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de la Corte que aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de "Fallos" 330:1094), corresponde rechazar este aspecto del recurso de la demandada y confirmar lo decidido.

c) Finalmente, respecto al agravio relativo a las costas en la instancia *a-quo*, éstas han sido impuestas conforme el resultado de la causa, sin que se aprecien elementos que permitan variar el criterio del decisorio recurrido.

Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada.

IV- Que, respecto de las costas en la instancia, las mismas serán a cargo de la demandada - vencida, por aplicación del principio general que rige en la materia (art. 70, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 25% de los que oportunamente se determinen en la instancia *a quo* a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Señor Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la demandada - vencida (art. 70, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 25% de los que oportunamente se determinen en la instancia a quo, a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas por las partes. Así voto.

El Señor Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 05/07/2017
Alta en sistema: 24/07/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467778#183039960#20170724103949168



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de julio de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la demandada - vencida (art. 70, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 25% de los que, oportunamente, se le determinen en la instancia a quo a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las partes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

